

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

5071/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על החזקת מכשיר לשיבוש תדרי קליטה), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 413 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 413, בסופו יבוא "היה המכשיר מכשיר לשיבוש קליטת תקשורת, דינו – מאסר חמש שנים; לעניין סעיף זה, "מכשיר לשיבוש קליטת תקשורת" – מכשיר שמטרתו להפריע לפעולת מכשיר אלחוטי אחר הפועל כדין".

דברי הסבר

בשנים 2017–2023 נגנבו בישראל כ-90,000 כלי רכב. בשנת 2023, דווח על 20,000 ניסיונות גניבת כלי רכב. מדובר בעלייה של 120% ביחס לסך הגניבות שאירעו בשנת 2022. בנוסף, ביחס לשימוש במכשיר לשיבוש קליטת תקשורת, דווח כי 85% מתוך סך גניבות הרכב נעשו תוך שימוש במשבש זה. נתון זה מעיד על כך שכנופיות גנבי הרכבים הן מתוחכמות ומאורגנות, ופועלות תוך שימוש בציוד אלקטרוני יקר המסופק להם על ידי משפחות פשע הנמצאות בראש שרשרת הפשיעה ובעלות מגרשים לפירוק מכוניות. משבש קליטת תקשורת הוא מכשיר קטן היוצר מיסוך של הקליטה הסלולרית ושל תשדורת GPS ברדיוס מסוים סביבו, ובכך משבש ומעכב את איתור הרכב או את קבלת ההתראות ממנו באופן שמקנה לגנבים את הדקות הבודדות הנדרשות להשלמת הגניבה. לא במקרה, מספר הדיווחים על כלי הרכב שנגנבו באזור השרון וחלק מערי גוש דן, ערי הדרום – באר שבע ודימונה הוא גבוה במיוחד, וזאת בשל סמיכותם למעברי גבול, שמאפשרת לגנבי הרכב להבריש אותו במהירות וטרם יקבלו כוחות הביטחון דיווח על הגניבה.

לשם השוואה, בפקודת הטלגרף [נוסח חדש], תשל"ב–1972, נקבעה סנקציה עונשית כנגד מי שמייצר, מחזיק, מפעיל, מתקין או סוחר במכשיר ללא רישיון ונקבע מנגנון אכיפה למקרים שבהם נעשה שימוש במכשיר הגורם לשיבוש פעולת מכשיר הפועל כדין. כמו כן, נקבע עונש מאסר של חמש שנים במידה ומדובר בהפרעה לפעילות כלי טיס.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

על פי הדין הקיים, בסעיף 413 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, נקבע עונש של שלוש שנות מאסר על החזקת כלי פריצה. נוכח העלייה החדה באירועי גניבות כלי רכב תוך שימוש במכשיר משבש קליטה, מוצע לקבוע עונש חמור יותר, של חמש שנות מאסר, על מי שנמצא ברשותו מכשיר שכזה ואין לו הסבר סביר לכך.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל (פ/25/4552).
הצעת החוק זהה לפ/25/4552 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בחשוון התשפ"ה (25.11.2024)